

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2530 นาย ธีระ อุ นา ภู ล
นาย ดิลก อุณาภูล กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713, มาตรา 1726

กองมรดกมีแต่ผู้ร้องและผู้คัดค้านเพียงสองคนเท่านั้นที่ขอเป็นผู้จัดการมรดก แต่ทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านมีพฤติการณ์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันหากให้ร่วมกันจัดการมรดกคงไม่อาจถือเอาเสียงข้างมากได้และไม่เป็นผลดีแก่กองมรดก จึงสมควรตั้งผู้จัดการมรดกเพียงคนเดียว ผู้ร้องเป็นบุตรคนโต ของผู้ตายและเป็นพี่ของทายาททุกคน มีอายุ 47 ปี เคยช่วยเหลือผู้ตายดูแล กิจการโรงแรมซึ่งเป็นทรัพย์มรดกอยู่นานประมาณ 10 ปี เคยเป็นเทศมนตรี สมาชิกสภาจังหวัด ประธานสภาจังหวัดและเคยดำเนินธุรกิจโดยเป็นผู้จัดการบริษัทเงินทุนนานประมาณ 8 ปีทั้งบรรดาทายาทส่วนมากของผู้ตายต่างยินยอมให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก ส่วนผู้คัดค้านแม้จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแต่อายุเพียง 26 ปี เมื่อเทียบกับผู้ร้องแล้ว ผู้ร้องมีประสบการณ์ในชีวิต และการทำงานมากกว่าผู้คัดค้าน และตามข้อนำสืบของผู้คัดค้านยังฟังไม่ชัดแจ้งว่า ผู้ร้องมีเจตนาที่จะเบียดบังและยกย้ายทรัพย์มรดกหรือมีความประพฤติไม่ดีต่อกองมรดกของผู้ตาย ผู้ร้องจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกมากกว่าผู้คัดค้าน.

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของ นายวิบูลย์ อุ
นากุล ผู้ตาย

นายดิลก อุนากุล ผู้คัดค้านที่ 1 และนายชุตติ อุนากุลผู้ร้องคัดค้านที่ 2 ยื่น
คำร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องมีเจตนาที่จะเบียดบังและยักย้ายทรัพย์สินมรดกให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของตนแต่เพียงผู้เดียวขอให้ยกคำร้อง แต่มีคำสั่งตั้งผู้ร้องคัดค้านทั้งสอง
เป็นผู้จัดการมรดก

ระหว่างศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้อง นายดิลกผู้ร้องคัดค้านที่ 1 ขออนุญาต ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนได้ คงมีแต่นายชุตติผู้ร้องคัดค้านที่ 2 ร้องคัดค้านแต่ผู้
เดียว

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งผู้ร้องและผู้คัดค้านร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกมี
พินัยกรรมของผู้ตาย

ผู้ร้องอุทธรณ์ขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแต่ผู้เดียว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกาขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแต่ผู้เดียว

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1726 บัญญัติว่า"ถ้าผู้จัดการมรดกมีหลายคนการทำการตามหน้าที่ของผู้
จัดการมรดกนั้นต้องถือเอาเสียงข้างมากเว้นแต่จะมีข้อกำหนดพินัยกรรมเป็นอย่าง
อื่น ถ้าเสียงเท่ากัน เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอก็ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด" ดังนั้นในกรณี
ของกองมรดก ผู้ตายมีแต่ผู้ร้องและผู้คัดค้านเพียงสองคนเท่านั้นที่ขอเป็นผู้จัดการ
มรดกทั้งมีพฤติการณ์ตามที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านนำเสนอปรากฏว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการ

จัดการมรดกคงจะไม่อาจถือเอาเสียงข้างมากได้ หากให้ผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันอาจจะไม่เป็นผลดีแก่กองมรดกและแก่ทายาทของผู้ตาย โดยเหตุนี้ ศาลฎีกาจึงเห็นว่าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่สมควรจะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ตามทางนำสืบของทั้งสองฝ่ายได้ความว่าผู้ร้องเป็นบุตรคนโตของผู้ตายและเป็นพี่ของทายาททุกคนมีอายุ 47 ปีเคยช่วยเหลือผู้ตายดูแลกิจการโรงแรมอุณาภูลอยุ่ยาวนานประมาณ 10 ปีโดยเป็นเทศมนตรีของเทศบาลเมืองชลบุรี เป็นสมาชิกสภาจังหวัดและประธานสภาจังหวัดชลบุรีมาแล้ว นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจโดยเป็นผู้จัดการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอ.ที.เอฟ. จำกัด นานประมาณ 8 ปี ทั้งบรรดาทายาทส่วนมากของผู้ตายต่างยินยอมให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก ส่วนผู้คัดค้านแม้จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและทำงานอยู่ที่บริษัทฟิลิปส์ จำกัด กิติ แต่อายุเพียง 26 ปี เมื่อเทียบกับผู้ร้องแล้วเห็นว่า ผู้ร้องมีประสบการณ์ในชีวิตและการทำงานมากกว่าผู้คัดค้าน และตามข้อนำสืบของผู้คัดค้านยังฟังไม่ชัดแจ้งว่า ผู้ร้องมีเจตนาที่จะเบียดบังและยกย้ายทรัพย์มรดก หรือมีความประพฤติไม่ดีต่อกองมรดกของผู้ตายผู้ร้องจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกมากกว่าผู้คัดค้านฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่ผู้เดียว ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ.

(สุชาติ จิวะชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนวยการ แปลงวิทยา)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ